

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/144

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון רואה חשבון), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 51א 1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 51 יבוא :

"עדות רואה חשבון 51א. (א) רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, התשט"ו–1955², אינו חייב למסור ראייה על דבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותו והדבר הגיע אליו תוך עבודתו כרואה חשבון והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לרואה חשבון בדרך כלל מתוך אמון שישמרם בסוד, והוא הדין בעובד של רואה חשבון אשר דברים ומסמכים שנמסרו לרואה החשבון הגיעו אליו אגב עבודתו בשירות רואה החשבון, אלא אם ויתר האדם על החסיון.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לאחר שחדל העד להיות רואה חשבון או עובד של רואה החשבון.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט–1999³.

¹ דיני מדינת ישראל, עמ' 421.

² ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

³ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

דברי הסבר

פקודת הראיות קובעת רשימה של אנשי מקצוע שבעניין עדותם לא חלה חובת מסירת ראיה בכל הנוגע לדברים שנמסרו להם מטעם לקוחותיהם, במסגרת מתן השירות המקצועי, ומתוך אמונה שישמרו בסוד. הוראות אלה נקבעו כדי למנוע פגיעה בשיח החופשי בין בעלי המקצוע המנויים בחוק לבין לקוחותיהם ולאפשר שיח כן, גלוי ומקצועי. ברשימת בעלי המקצוע נכללים רופא, עורך דין, פסיכולוג, עובד סוציאלי וכהן דת.

במסגרת עבודתו רואה חשבון מיעץ ללקוחות בנושאים כלכליים ולייעוץ שניתן ישנן נפקויות רבות ביחס ללקוח. במסגרת הייעוץ נחשף רואה החשבון לחומר רב של לקוחותיו ועל כן נדרש חיסיון ביחס לחומרים שעוברים אליו על מנת לאפשר ללקוחות לקבל ייעוץ מקצועי ככל הניתן ובאופן חופשי. לפיכך, הצעת החוק מבקשת לצרף את רואה החשבון לרשימת בעלי המקצוע הקבועה בפקודת הראיות, תוך קביעה שחיסיון זה יהיה ניתן להסרה בויתור של הלקוח. כמו כן, מוצע לקבוע שחיסיון זה לא יחול כאשר מדובר בראיה שנמסרה לידי רואה חשבון מבקר כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט–1999. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1820/24).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3651/24).

הצעת החוק זהה לפ/3651/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)